

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7003/2542

นาย ช้อย คู่ยไทรป่า
นาย วิจารณ์วิจารณ์ พรมแดง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 175 (3)

การบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้ การที่จำเลยให้การต่อสู้คดีปฏิเสธความรับผิดชอบสัญญาอ้างว่าถูกข่มขู่ จึงไม่ต้องรับผิดชอบสัญญาถือได้ว่าเป็นการบอกล้างโมฆียะกรรมแล้ว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องโจทก์และคำให้การจำเลยแล้ว เห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 19 มิถุนายน 2540) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ
กระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็นว่า จำเลยถูกข่มขู่ให้ทำบันทึก
ตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ แล้วให้มีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยกคำ
พิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลย
และพิพากษาใหม่นั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบตาม
สัญญา จำเลยให้การต่อสู้คดีปฏิเสธความรับผิดชอบว่า จำเลยทำสัญญาเพราะถูกโจทก์กับ
พวกข่มขู่บังคับ คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่า สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นนิติกรรมที่
เป็นโมฆียะเพราะทำขึ้นโดยการข่มขู่หรือไม่ แม้ศาลชั้นต้นตั้งประเด็นพิพาทว่า
จำเลยต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นหรือไม่ แล้วมีคำสั่งงดสืบพยานโดยเห็นว่า แม้สัญญา
นั้นจะเป็นโมฆียะ แต่เมื่อจำเลยไม่ได้บอกกล่าวจำเลยต้องรับผิดชอบนั้น ไม่ถูกต้อง เพราะ
การบอกกล่าวนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้ การที่จำเลยให้การ
ต่อสู้คดีปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาอ้างว่าถูกข่มขู่ จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ก็ถือ
ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวโมฆียะกรรมแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยกคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาใหม่จึง
ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สายันต์ สุรสมภาพ-ผล อนุวัตรนิติการ-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ